

Juhend asenduskodudes lastevastase vägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks



Julia Kovalenko

lapse õiguste nõunik, SOS Lasteküla Eesti Ühing

Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud SOS Lasteküla Eesti Ühingu juhend on abiks asenduskodude töötajatele, kes võivad oma töös kokku puutuda vägivalla juhtumitega ning kelle ülesanne on neid ennetada. Ühtlasi aitab see asenduskodu juhtkonnal toetada, koolitada ja värvata oma töötajaid sellisel viisil, et vägivalda oleks võimalik varakult ennetada.

Selle aasta alguses jõustusid uus lastekaitse-seadus¹ ja sotsiaalhoolekande seadus², mis tõid uued põhimõtted ja olulised muudatused lastekaitse valdkonnas. Üks olulisematest põhimõtetest on igasuguse vägivalla (emotsionaalse, vaimse, kehalise, seksuaalse vägivalla ja hooletusse jätmise) täielik keelamine (vt lastekaitseaduse § 24). Samas paragrahvis on viidatud sellele, et ka kehaline karistamine, alavääristamine ja hirmutamine on vägivalla alaliigid.

Väärkohtlemise ennetamine asenduskodus

Lastekaitseaduse § 6 rõhutab laste väärkohtlemise ennetamise olulisust, rääkides sellest, et lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tuleb esmalt ennetada tema heaolu ja arengut ohustavaid

riske. Ennetustöö peaks aset leidma kõigis valdkondades ja kõigi sihtrühmade puhul. Lapsed, kes satuvad asendushooldusele, on oma elus juba kannatanud vägivalla all, ja seega on ülioluline, et asenduskodus oleksid nad selle eest kaitstud. Vägivalla all kannatanud lapsele võib vägivald muutuda normiks, harjumuspäraseks käitumiseks teistega suhtlemisel. Mõnel lapsel, tulenevalt tema tervislikust seisundist, tekib agressiivne käitumine väga kergesti, kas provotseeritult või spontaanselt. Kuna asenduskodu peres on tavaliselt kuus kuni kaheksa last, siis selline käitumine võib ohustada mitte ainult last ennast, vaid ka teisi lapsi ja ka täiskasvanuid.

Kahjuks napib Eestis statistikat ja uurin-guid, mis kajastaksid laste omavahelist vägi-valda ja täiskasvanute vägivalda laste suhtes

¹ Lastekaitseadus, RT I, 06.12. 2014, 1

² Sotsiaalhoolekande seadus, RT I, 30.12.2015, 1

asenduskodudes. Üldjuhul asenduskodudes elavaid lapsi uuringutes eraldi ei küsitleta ja juhtumeid arvuliselt eraldi ei kajastata. Ühe vähestest uuringutest, mille saab toetuda, viis 2013. aastal läbi SOS Lasteküla Eesti Ühing. Uuringus „ÜRO asendushoolduse juhistte rakendamine Eestis” sooviti muu hulgas teada, kas asenduskodudes elavad lapsed julgevad oma vägivalda kogemusest rääkida ning kas nad on kogenud omavahelist või täiskasvanu poolt toime pandud vägivalda. Uuringust selgus, et laste omavaheline vägivald on üsna levinud. Kasvatusala töötajad seda tihtipeale üldse ei märka või ei märka piisavalt.

Juhendi koostamine

2015. aastal korraldas sotsiaalministeerium hanke juhendi „Lastevastase vägivalda ennetamiseks ja vähendamiseks asenduskodudes” koostamiseks ning tutvustamiseks asenduskodudele. Hanke võitis SOS Lasteküla Eesti Ühing.

SOS Lastekülas on kasutusel mitmesugused meetmed, mis aitavad ära hoida nii laste omavahelise kui ka täiskasvanu poolt laste

suhtes toime pandava vägivalda juhtumeid (vt tekstikasti). Aastate jooksul on meie asutusel kogunenud ennetustöös väga suur kogemustepagas, seepärast otsustasimegi, et võiksime ka teistele asenduskodudele abi pakkuda. Juhendi jaoks valisime välja meie arvates kõige olulisemad töövõtted, mida teistega jagada. Samuti töötasime välja uued meetmed, mida plaanime ka ise kindlasti rakendada hakata.

Selleks et koostatav juhend vastaks ka teiste asenduskodude vajadustele, palusime Eesti asenduskodude töötajatel kirjeldada, kuidas nad ennetavad oma töös lastevastast vägivalda, missugused meetmed on neil kasutusel ja millised on olnud nende positiivsed kogemused. Korraldasime kohtumisi asenduskodude juhtide, töötajate ja asenduskodus kasvanud noortega, et saada olukorrast ülevaade ning koguda ettepanekuid selle kohta, millised teemad vajaksid rohkem tähelepanu.

Juhendi koostamisel lähtusime kehtivatest seadustest ja rahvusvahelistest normidest: ÜRO lapse õiguste konventsioonist, ÜRO laste asendushoolduse juhistest ning Euroopa

SOS Lasteküla meetmed vägivalda ennetamiseks

Hoolikas töötajate valik. Uute perevanemate värbamisel uurime kandidaadi hoiakuid, kogemusi oma laste kasvatamise ja oma vanematega, üldisi arusaamu seoses laste kasvatamisega jpm.

Perevanemate jt töötajate plaanipärane koolitamine. Igaks aastaks koostame koolitusplaani, mis sisaldab nii töötajate individuaalsetest vajadustest ja konkreetse pere laste eripärast lähtuvaid koolitusi kui ka kõigile töötajatele kohustuslikke koolitusi, näiteks laste õiguste teemal.

Individuaalne töö lastega. Püüame lastele selgitada, miks üks või teine käitumine või tegu ei ole sobilik; õpetame sobivaid käitumisviise.

Töötoad lastele, kus räägime laste õigustest, piiride seadmisest jm teemadel.

Töötajate vastastikune toetus. Meie jaoks on oluline töötada meeskonnas, kus ollakse teineteisele abiks, õpitakse lapsi tundma ning nende eripäradega arvestama selleks, et iga laps tunneks ennast turvaliselt.

Nõukogu Ministrite Komitee soovitustest, samuti kasutasime mõningaid varem avaldatud kohalikke materjale ja juhiseid, mis puudutavad lastevastast vägivalda ja laste õigusi.

Juhend annab praktilisi näpunäiteid ja soovitusi

Valminud asenduskodutöötajatele mõeldud juhend on praktilise suunitlusega: lisaks ennetustegevuste kirjeldustele sisaldab see näiteid ja nõuandeid, kuidas korraldada asenduskodu töö selliselt, et vähendada vägivalda ja väärkohtlemise võimalusi; kuidas kaasata lapsi ja võita nende usaldus, et nad julgeksid oma muredest rääkida, ning kuidas luua asenduskodudes vägivallatu ja usaldusväärne õhkkond. Pakutavad tegevused on mõeldud nii täiskasvanutele kui ka lastele. Oleme rõhutanud, et juhendit tuleb rakendada koostöös asenduskodudes elavate laste ja noortega. See aitab luua parima süsteemi ja innustab lapsi reegleid järgima.

Juhend koosneb neljast osast, kus kirjeldatakse erinevaid olukordi ja võimalikke meetmeid, mida iga asenduskodu saab kohandada vastavalt oma vajadustele.

Üks juhendi osa pakub tegevusi ja meetmeid vägivalda ennetamiseks ning vähendamiseks. Töötajate motiveerimine, supervisioonid ja kovisioonid annavad häid tulemusi ning toetavad inimeste tööl püsimist ning positiivset suhtumist oma töösse. Samuti on juhitud tähelepanu värbamisprotsessi olulisusele.

Olulise tegevusena on välja toodud lapse õiguste ja vägivaldaalase teadlikkuse tõstmine. Koolitused selles valdkonnas peaksid olema kättesaadavad kõigile töötajatele. Lastele tuleb pakkuda võimalusi aruteludeks ja nende jaoks vajalik info tuleb muuta kättesaadavaks. Lastekaitseadus näeb ette, et lastel peab

olema võimalus avaldada oma arvamust ning esitada kaebusi lasteasutuse kohta. Kuigi paljud asenduskodud on väitnud, et lastel on võimalik kaebusi esitada, siis tegelikult lapsed siiski ei julge oma muredest rääkida ja tihti ei saa ka aru, kui nende õigusi rikutakse. Juhendis pakume tegevusi, mis võiksid olukorra lahendamisele kaasa aidata.

On oluline, et vägivaldajuhtumitega tegeletaks. Vaja on kindlaks teha, miks üks või teine juhtum aset leidis, kuidas saaks vägivalda ennetada ja millist tuge peaksid asenduskodud nii lapsele kui täiskasvanule pakkuma. Olulist rolli vägivalda ennetamises ning asutuse kvaliteedi tõstmises mängib ka sisehindamine.

Asenduskodu juhid, kellega olen suhelnud, on kinnitanud, et nad rakendavad oma töös mitmeid juhendi soovitusi. Näiteks on asutuses välja töötatud koolitusplaan, et parandada töötajate teadmisi vägivalda ja selle ennetamise kohta; muudetud tööle kandideerijatele esitavaid nõudmisi ja värbamisprotsessi. Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeaasutuste Ühenduse eestvedamisel on alustatud käitumiskodeksi koostamisega asenduskodutöötajatele ja perekonnas hooldajatele.

Täname neid asenduskodusid, kes meile juhendi koostamisel oma kogemustega abiks olid.

Juhend lastevastase vägivalda ennetamiseks ja vähendamiseks asenduskodudes on kättesaadav eesti ja vene keeles sotsiaalministeeriumi ja SOS Lasteküla Eesti Ühingu kodu lehekülgedel www.sm.ee/et/asendushooldus ja www.sos-lastekyla.ee. Juhendi tutvustamiseks on korraldatud neli seminari asenduskodude töötajatele ja nende juhtkondadele nii eesti kui ka vene keeles, kus uusi teadmisi on jagatud ligi 70 inimesele. **S**